

訴願書

稱謂	姓名 (或法人、團體名稱)	出生年月 日	住所或居所 (營業所或事務所)	身分證明文件字 號
訴願人	吳○鉸	○○年○ ○月○○ 日	○○市○○區○○路○段 ○○號	○○○○○○○○ ○○○
代表人 (法人 或團體 應填具)				
訴願 代理人 (未委 任者， 免填)				
原行政處分機關	行政院環境保護署			
受理訴願機關	行政院			
行政處分書 發文日期及文號	109年8月5日環署空字第10900 57114A號令	行政處分之年 月日	中華民國109年8 月5日	
本訴願事件（專任教師或準用教師者）有無提起教師申訴程序： ☒ 無 ☐ 有。向何機關或學校提起： 提起之年月日：				
訴願請求事項： 一、請求廢止「噪音管制區劃定作業準則」修正部分。 二、請求給付補償金。 三、請求言詞辯論。				
事實： 行政院環境保護署於109年8月5日以環署空字第1090057114A號令，修正發布「噪音管制區劃定作業準則」第5條、第7條及第12條。				

理 由：

- 一、上開修正將鄰近高速公路土地之管制分貝，由39分貝放寬至67至74分貝，對土地所有權人造成噪音負擔，有圖利交通部之嫌。
- 二、修正結果違反噪音管制法第1條維護國民健康及環境安寧之立法原意。
- 三、綜上，請求廢止修正部分並給予相應補償。

檢附之證據或附件：

- 一、環保署109年8月5日環署空字第1090057114A號令影本乙份。
- 二、土地權屬及噪音影響資料乙份。

此 致

行政院環境保護署 轉陳

行政院

訴 願 人：吳○鉸

中 華 民 國 109年○月○○日

副本已於 年 月 日抄送原行政處分機關（逕向受理訴願機關提起訴願時填具辦理）

備註1：若請求陳述意見，請於訴願書載明或利用網路申請。

備註2：訴願人、參加人或利害關係人不在受理訴願機關所在地者，得向受理訴願機關請求就近到本人所在地之地方政府或行政院聯合服務中心視訊陳述意見。